

0009292-41.2016.8.26.0198

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 753/2016 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha, 3854/2016 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Augusto Dias e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009292-41.2016.8.26.0198 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009292-41.2016.8.26.0198

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 753/2016 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha, 3854/2016 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Augusto Dias e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Victor Augusto Dias e Washington de Almeida Lopes Nascimento foram denunciados como incurso nos termos do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, segundo consta da denúncia (fls. 136/137), no dia 07/07/2016, por volta de 09h15min, na Penitenciária III de Franco da Rocha, situado na Rua Marcos Vinícius Góes, nº 01, Bairro Saul Cardoso, em Franco da Rocha, os denunciados guardavam, para fins de tráfico, 58,7g de maconha, divididas em 17 unidades, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 12) e laudo químico-toxicológico (fls. 17/19). Recebida a denúncia em 08/03/2019 (fl. 138), os réus foram citados (fls. 156 e 159)

e apresentaram defesa prévia (fls. 168/170).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas e realizou-se o interrogatório das acusadas.

Alegações finais apresentadas em audiência.

É o relatório

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é improcedente.

Na esteira das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, tenho que é hipótese de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da lei 11.343/2006 em relação ao acusado Victor e absolvição do acusado Washington.

A materialidade do crime vem demonstrada por meio do: boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição de apreensão (fl. 14), laudo químico-toxicológico (fls. 17/19), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Ouvidos perante a autoridade administrativa, os réus negaram os fatos. Washington disse que habitava no Raio VI cela 01 e que no dia dos fatos estava sendo realizada revista com o G.I.R. Foi acusado, juntamente com o preso Vitor Augusto, de ser proprietário de 17 porções de maconha. Negou a propriedade da droga, também afirmou que Vitor não era o proprietário das drogas. Disse que o real proprietário não assumiu a autoria e que não sabe informar o nome do dono das drogas. Afirmou que em nenhum momento assumiu a autoria das drogas e que não vende drogas e nem é usuário (fl. 57). Victor disse que ao ser incluso foi informado sobre as normas disciplinares da unidade. Esclareceu que no dia dos fatos foi realizada revista geral no Raio VI e que foram encontradas na cela 01, 17 porções de maconha e que habitava a cela 01. Não assumiu a autoria dos ilícitos apreendidos. Disse que não é proprietário das drogas e nem sabe dizer quem é o dono. Afirmou que não há envolvimento de servidores na entrada de drogas e celulares. Aduziu que não é membro de nenhuma facção criminosa (fl. 61).

O acusado VICTOR AUGUSTO DIAS disse que parte da droga apreendida era de sua propriedade mas era para uso pessoal. Jogou sua parte de drogas no ralo. O Washington também disse que era proprietário de parte dos entorpecentes. Tinha cerca de 17g de maconha. Faz bico como ajudante de pedreiro, pintor. É casado, tem filhos de 07 anos, reside com o filho e sua esposa.

WASHINGTON DE ALMEIDA LOPES NASCIMENTO teve a revelia decretada por alterar o endereço sem comunicar ao juízo.

Dario Paulino Ribeiro Sobrinho (agente penitenciário), perante a autoridade administrativa, disse que durante a revista do Raio VI com o apoio da equipe do G.I.R. encontrou 17 involucros com substância esverdeada aparentando ser maconha. Esclareceu que os entorpecentes estavam escondidos dentro do vaso sanitário do banheiro da cela 01. Ao questionar os presos da cela 01 sobre a autoria dos entorpecentes encontrados, os presos Vitor e Washington assumiram como sendo os proprietários dos ilícitos apreendidos. Não presenciou qualquer tipo de sorteio, coação física ou moral para que algum preso assumisse a autoria das irregularidades encontradas. Devido a gravidade dos fatos, o recluso foi colocado em cela separada para aguardar a deliberação da Diretoria (fl. 51).

Em juízo, a testemunha disse que é agente penitenciário e, no dia dos fatos, houve uma blitz de rotina na cela. Não se recorda de detalhes do evento. Ao que se recorda, foi feita blitz na cela em que os réus habitavam foram encontradas drogas no ralo tendo os réus assumido a propriedade dos entorpecentes. Não se recorda qual entorpecente foi localizado e nem se foi encontrado dinheiro com qualquer um dos dois.

Hélio Roberto da Silva (agente penitenciário) disse que, no dia dos fatos, foi feita blitz na cela em que os réus estavam. Localizaram drogas no ralo e o réu Victor assumiu a propriedade da droga, além dele um outro réu assumiu a propriedade, mas não se recorda de seu nome. A cela era ocupada por 30 indivíduos. Não se recorda qual a droga encontrada e nem a quantidade.

Com se vê, não há elementos seguros que indiquem que o acusado Washington teria admitido a propriedade da droga sendo que, em relação a Victor, não houve demonstração de que este portaria entorpecentes em quantidade superior à de 17

gramas por ele dito em audiência. Tal quantidade é compatível com a de usuário, razão pela qual deve a conduta ser desclassificada para aquela prevista no art. 28 da lei 11.343/06.

Nenhum dos agentes penais indicou com segurança que Washigton teria livremente assumido a propriedade dos entorpecentes e não foram colhidos outros elementos de prova que apontem nessa direção.

Havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, esta favorece o acusado à luz do princípio da presunção de inocência, sendo a absolvição a medida que se impõe no caso.

Em relação a VICTOR AUGUSTO DIAS, considerando que passaram-se mais de dois anos desde a data do recebimento da denúncia, que se deu em 08/03/2019 (art. 30 da lei 11343/06), promovida a desclassificação do crime, tem-se que é o caso de declarar-se extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e ABSOLVO o acusado WASHINGTON DE ALMEIDA LOPES NASCIMENTO das imputações previstas em inicial, nos termos do art. 386, VII do CPP. Desclassifico a imputação inicial para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06, em relação ao acusado VICTOR AUGUSTO DIAS e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV do CP e art. 30 da lei 11343/06.

Os acusados poderão recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado pelo convênio.

P.I.C.

Franco da Rocha, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA